SUPERBODY.PRO

Пользовательское Соглашение

«Собственник Сайта» (как указан ниже)**,** с одной стороны, и пользователь сети Интернет, именуемый в дальнейшем **«Пользователь» (Акцептант),** с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее пользовательское соглашение («**Соглашение**») по поводу использования Сайта на условиях, указанных в настоящем Соглашении.

В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 ГК РФ Соглашение является публичной офертой (предложением) Собственника Сайта в адрес неограниченного числа лиц, пользователей сети Интернет.

Соглашение (без каких-либо оговорок и исключений) вступает в силу с момента принятия Пользователем условий настоящего Соглашения (акцепт), которым считается и является совершение Пользователем (Акцептантом) одного из указанных действий: подтверждение Пользователем согласия с условиями Соглашения, совершение Пользователем действий по использованию Сайта, доступу к Сайту, использование отдельных опций, предлагаемых на Сайте или осуществление Пользователем платежа за доступ к информации размещенной на сайте, осуществление платежа за доступ к Курсам или за иные услуги и сервисы, предлагаемые на Сайте .

1.Термины, используемые в Соглашении Следующие слова и выражения, используемые в рамках настоящего Соглашения, имеют нижеуказанное значение:

1.1. **Администратор Сайта** – Собственник Сайта или иное юридическое лицо, уполномоченное собственником Сайта на администрирование Сайта.

1.2. **ГК РФ** – Гражданский кодекс Российской Федерации.

1.3. **Курс** – размещенные видео или иные материалы, в количестве от одного и более, объединенные единой тематикой.

1.4. **Маркетинговые Акции Собственника Сайта** – все существующие на настоящий момент маркетинговые акции, предпринимаемые для целей повышения привлекательности Сайта и материалов размещенных на Сайте, с целью продвижения Сайта, продаж Пользователям права доступа к материалам Сайта, а также любое их развитие или иные новые маркетинговые акции, которые будут приняты Собственником Сайта в отношении Сайта и/или Курсов (всех или некоторых из них), условия и описание которых размещены в сети интернет по адресу: https://superbody.pro которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.5. **Персональные Данные Пользователя** – персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учётной записи) на Сайте или в процессе использования Сайтом (любых его сервисов и функций), включая персональные данные Пользователя, а также данные, которые автоматически передаются Сайту/Собственнику Сайта в процессе ее использования Пользователем, в том числе IP-адрес, информация из cookie и др.

1.6. **Пользователь (Акцептант)** – лицо, осуществляющее доступ к Сайту в соответствии с настоящим Соглашением. Пользователь подтверждает, что он обладает полной дееспособностью в соответствии с применимым законодательством. Если дееспособность ограничена – то Пользователь подтверждает и признает, что получил все согласия, как требуется законодательством, для осуществления прав и выполнения обязательств по Соглашению. Физическое лицо, старше 16 (шестнадцати) лет, принявшее условия Правил Сайта и обладающее правами на предоставление ему услуг в соответствии с выбранными условиями Договора в результате акцепта, совершенного самим Пользователем и/или его законным представителем и/или иным акцептантом или физическое лицо старше 18 лет, принявшее условия Правил Сайта и обладающее правами на предоставление ему услуг в соответствии с Договором сопровождения в результате акцепта, совершенного самим Пользователем и/или иным акцептантом.

1.7. **«Агент»** - юридическое лицо, которое, действуя по поручению Исполнителя, заключает сделки по продаже услуг Исполнителя и сопутствующих товаров.

1.8. **«Акцепт» –** полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты путем оплаты в порядке и на условиях настоящего Договора и Правил Сайта.

1.9. **РФ** – Российская Федерация.

1.10. **Сайт** – совокупность интернет страниц и веб-ресурсов, объединенных тематикой Superbody.pro, размещенных на доменах: Superbody.pro.

1.11. Собственник Сайта - Общество сограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ МЕДИА СЕРВИС» ИНН\КПП **7804649133\780401001, ОГРН 1197847126586, зарегистрировано по адресу: 195267, город Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 3 корпус 3 литер а, пом.14-н офис 7** (или иное юридическое лицо, которому переданы все права и обязательства по Соглашению, как предусмотрено п. 7.9 Соглашения), которая является обладателем всех или части исключительных и/или иных прав на Сайт. Права Собственника Сайта не распространяются на Курсы, за исключением отдельных случаев.

1.12. **«Рекуррентные платежи»**, также известные как **платежи** по подписке или «автоплатеж» — возможность выполнять регулярные списания денег с банковской карты покупателя без повторного ввода реквизитов карты и без участия плательщика для инициации очередного платежа.

1.13. **Соглашение** – настоящее пользовательское соглашение, действующая редакция которого размещена в сети интернет по адресу: http://superbody.pro, которое включает в себя все дополнения, на которые имеются ссылки, и иные условия, с дополнениями и изменениями, которые могут быть внесены Собственником Сайта, как предусмотрено п. 7.3 Соглашения.

1.14. **«Соглашение или договор - оферта** (далее «Договор») – соглашение между Пользователем и Собственником Сайта , заключенное по форме, установленной Собственником Сайта, в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами и выбранным Видом Курсов, определяющее их взаимоотношения при оказании Основных и Сопутствующих услуг.

1.15. **«Дополнительные услуги»** - все прочие услуги, не входящие в состав Основных и Сопутствующих услуг, оплачиваемые Пользователем, отдельно по ценам, указанным в Прейскуранте цен Сайта или иной оферте Исполнителя.

1.16. **«Личный кабинет Сайта»** – организованная Собственником Сайта система самообслуживания, доступ к которой предоставляется зарегистрированным пользователям с использованием сети Интернет на Сайте в целях самостоятельного управления услугами, получения информации об услугах и проводимых по Личному счету транзакциях, иного взаимодействия с Сайтом.

1.17. **«Правила Сайта»** – настоящие Правила посещения и принципы работы Сайта. Данные Правила обязательны для исполнения Пользователем Сайта, посетителями, и любыми иными третьими лицами, находящимися в сети интернет по адресу https://superbody.pro. Правила не являются исчерпывающими, администрация Сайта вправе их изменять и дополнять по своему усмотрению путем размещения новой редакции правил на Сайте.

1.18. **«Прейскурант Цен»** - перечень товаров и услуг с указанием цен, предлагаемых Сайтом, доводимый до сведения Пользователей, Посетителей.

1.19. **«Приостановление срока оказания услуг (Заморозка)»** – приостановление срока оказания услуг по Договору, согласованное Администрацией Сайта.

1.20. **«Сопутствующие услуги»** – все иные услуги, не входящие в состав Основных Услуг, оказываемые Пользователю Сайта и оплачиваемые по цене, указанной в Прайс-листе или иной оферте Сайта.

1.21. **«Стороны»** – Собственник Сайта и Пользователь, упоминаемые совместно Стороны, используют приведенные выше понятия, термины и определения при толковании настоящих Правил. Заголовки разделов (пунктов разделов) используются в настоящих Правилах исключительно для удобства использования последних и не влияют на толкование условий настоящих Правил Сайта.

1.22. **«Расписание» -** планировщик календарь, с запланированными днями доступа к Курсам Сайта с целью соблюдения техники безопасности.

1.23. **«Микроцикл» –** недельный период или 7 дней в планировщике доступа к курсам с целью составления расписания доступа к Курсам.

2.Предмет Соглашения

2.1. В соответствии с условиями Соглашения Собственник Сайта предоставляет Пользователю:

2.1.1.1. Доступ к Сайту и к его отдельным элементам, сервисам и функциям;

2.1.1.2. Доступ (на платной или безвозмездной основе) к Курсам и к информационным материалам, размещенным на сайте.

2.1.1.3. Цена и порядок оплаты для получения доступа к материалам Сайта, указываются при оформлении Договора на Сайте Superbody.pro

2.2. Все существующие на данный момент сервисы и функции Сайта, а также любое развитие их и/или добавление новых, является предметом настоящего Соглашения.

3.Права и обязанности Сторон

3.1. Права Собственника Сайта:

3.1.1. Осуществлять текущее управление Сайтом, в том числе, принимать решение по вопросам о перечне Курсов и их тематике, наличии на Сайте рекламы, участии в программах сайтов-партнеров, изменении оформления, пользовательского интерфейса и пр.

3.1.2. По своему усмотрению удалять любую информацию, размещаемую Пользователем на Сайте, в частности, если такая информация противоречит действующему законодательству Российской Федерации либо не соответствует политике Собственника Сайта.

3.1.3. Ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Сайту либо его отдельным разделам вплоть до удаления учетной записи (аккаунта) Пользователя по своему усмотрению, в частности, в случае совершения Пользователем действий, нарушающих законодательство Российской Федерации или иное применимое законодательство, условия Соглашения или совершение действий, противоречащих принципам гуманности и морали.

3.1.4. Устанавливать ограничения в использовании Сайта для всех Пользователей или для отдельных категорий (в зависимости от места пребывания, языка и др.).

3.1.5. Определять и устанавливать перечень дополнительных услуг, которые Собственник Сайта или иные лица вправе оказывать Пользователям на возмездной основе через Сайт.

3.1.6. Применять технологию cookies в целях автоматической авторизации Пользователя на Сайте.

3.1.7. Направлять Пользователю информацию, в том числе, рекламного характера о предлагаемых Курсах и иные информационные сообщения.

3.1.8. Определять и сохранять информацию об IP-адресах Пользователя в целях сбора статистических данных и его идентификации.

3.1.9. Не предоставлять доступ к Курсам и иной информации на Сайте, если размещенная информация не предназначена для Пользователя на основании применимого законодательства.

3.2. Обязанности Собственника Сайта:

3.2.1. Предоставлять Пользователю доступ к Платформе и Курсам на собственный риск Пользователя. В отношении Курсов, доступ к которым предоставляется на возмездной основе, такой доступ предоставляется не позднее четырех суток с момента подтверждения произведенной оплаты и идентификации Пользователя в качестве плательщика («**Доступ**»). Сервисы и функции Сайта предоставляются «как есть», при этом Собственник Сайта и Администратор сайта не принимают на себя ответственности за соответствие Сайта и Курсов целям Пользователя

3.2.2. За исключением случаев, установленных применимым законодательством и настоящим Соглашением, не разглашать третьим лицам Персональные Данные Пользователя, включая логин и пароль, номер мобильного телефона, адрес электронной почты Пользователя, а также прочие сведения, полученные от Пользователя при регистрации. При этом обязанность по обеспечению конфиденциальности логина и пароля, сообщенного при регистрации, возлагается на Пользователя. Собственник сайта не несет ответственности за подбор пароля Пользователя третьими лицами.

Персональные Данные Пользователя хранятся и обрабатываются Собственником Сайта/Администратором Сайта (или их аффилированными лицами) в соответствии условиями

Соглашения и внутренними регламентами, с учетом требований применимого законодательства.

3.2.3. Уведомлять Пользователя об изменениях условий Соглашения и его приложений (Условиями размещения Курсов на Сайте и др.) посредством размещения новой редакции по адресам, указанным в Соглашении.

3.3. Права Пользователя:

3.3.1. Получать доступ к Платформе и Курсам в соответствии с условиями Соглашения.

3.3.2. Получать доступ к Курсам на возмездной и/или безвозмездной основе (в зависимости от условий конкретных Курсов).

3.3.3. Размещать сообщения на специальных формах сайта в случае, если их содержание соответствует законодательству Российской Федерации, иному применимому законодательству и требованиям, изложенным в Соглашении.

3.4. Обязанности Пользователя:

3.4.1. Чтобы воспользоваться функциями и сервисами Платформы, зарегистрироваться на Сайте в соответствии с указаниями Собственника Сайта, создав учетную запись (аккаунт). Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если

Пользователь предоставляет неверную информацию или у Собственника Сайта/Администратора Сайта есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, то Собственник Сайта имеет право по своему усмотрению заблокировать либо ограничить доступ Пользователя к Сайту и отказать Пользователю в использовании Сайта (его сервисов либо отдельных функций). Собственник Сайта оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить, в связи с этим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность и статус).

3.4.2. Пользователь несет ответственность за безопасность учетной записи (аккаунта), а также за все, что будет сделано на Сайте под учетной записью (аккаунтом) Пользователя. Пользователь обязан немедленно уведомить Собственника о любом случае несанкционированного доступа к его учетной записи (аккаунту). Собственник не несет ответственность за возможную потерю или порчу данных и информации, а также иные расходы и убытки, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта Соглашения.

3.4.3. Пользователь обязан: ознакомиться и соблюдать Правила Сайта по использованию материалов, выложенных на Сайте, ознакомиться с Перечнем медицинских противопоказаний к занятиям физическими упражнениями (Приложение № 1 к Правилам Сайта), размещенными на сайте https://superbody.pro. Соблюдение Правил Сайта является обязательным условием для возможности оказания Услуг.

3.4.4. Самостоятельно, без приглашений со стороны Собственника или представителя Сайта, знакомиться с информацией, касающейся предоставления Услуг, размещенной на Сайте https://superbody.pro

3.4.5. Использовать доступ к Курсам исключительно в личных целях (некоммерческое использование).

3.4.6. Не воспроизводить, не распространять, не перерабатывать в коммерческих или некоммерческих целях Сайт или его отдельные элементы при отсутствии письменного разрешения Собственника Сайта на совершение данных действий.

3.4.7. Не совершать следующих действий в отношении Курсов или иного контента на Сайте: не воспроизводить Курсы, кроме воспроизведения в личных целях на личном персональном устройстве, не распространять Курсы, не осуществлять их публичный показ и публичное исполнение, не сообщать в эфир, по кабелю либо доводить до всеобщего сведения в сети Интернет, а также не осуществлять иные действия, указанные в ст. 1270 ГК РФ, без разрешения правообладателей. Несоблюдение Пользователем положений пунктов 3.4.4. - 3.4.6 Настоящего Соглашения является нарушением законодательства об авторском праве и основанием для привлечения к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности.

3.4.8. Указывать при использовании Сайта, достоверную информацию.

3.4.9. Не размещать ложную, вымышленную информацию, а также информацию мошеннического характера.

3.4.10. Не размещать конфиденциальную информацию третьих лиц. Не собирать и не хранить персональные данные других лиц и другим образом не нарушать нормы законодательства.

3.4.11. Не размещать информацию, которая нарушает права третьих лиц (включая интеллектуальную собственность), в том числе, наносит ущерб чести, достоинству или деловой репутации, нарушает права несовершеннолетних.

3.4.12. Не осуществлять массовую рассылку спама и иной информации широкому кругу Пользователей, которые не выражали своего согласия на получение такого рода информации.

3.4.13. Не размещать сообщения и контент нецензурного, эротического и порнографического характера, информацию, связанную с оккультной тематикой, а также пропагандирующую насилие и жестокость, ненависть и/или дискриминацию людей, применение наркотических и психотропных средств, а также который содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг). Не размещать изображений третьих лиц без их согласия, когда такое согласие требуется в соответствии с применимым законодательством.

3.4.14. Не загружать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-либо материалы и контент, содержащие вирусы или другие компьютерные файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования, или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.

3.4.15. Не нарушать нормальную работу Сайта, а также не содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых Соглашением.

3.4.16. При использовании Сайта и Курсов соблюдать меры предосторожности в отношении их содержания, в частности, содержания, размещенного иными Пользователями или Инструкторами.

3.4.17. Производить оплату за Курсы, к которым предоставлен доступ в соответствии с условиями Соглашения и условиями доступа к Курсу. Сохранять документы, подтверждающую оплату доступа к Курсам или иных услуг.

3.4.18. Если в результате технической ошибки, сбоя или целенаправленных действий Пользователя им был получен доступ к Курсам, Пользователь обязуется немедленно сообщить об этом факте Собственнику Сайта и оплатить стоимость Курса, либо устранить все последствия неправомерного использования
Курса. Собственник всегда вправе прекратить доступ к Курсу, если Пользователь не оплатил стоимость Курса.

3.4.19. Указанные в настоящем пункте ограничения на размещение информации касаются размещения гиперссылок на аналогичные ресурсы

4.Условия платного пользования Курсами

4.1. Использование Курсов и/или сервисов/функций Сайта, доступ к которым осуществляется на возмездной основе, осуществляется Пользователем на условиях, указанных на Сайте (в отношении конкретного Курса – на соответствующей интернет-странице Сайта, содержащей предмет, условия и плату за пользование Курсом, которые являются обязательными для Пользователя в его
взаимоотношениях с Собственником\Администратором Сайта), а также в соответствие с положениями настоящего Соглашения.

4.2. Предоставляя доступ к Курсам, Собственник Сайта размещает информацию об условиях пользования Курсом на Сайте, а также оформляя сделку посредством получения от Пользователя вознаграждения за получение доступа к Курсам.

4.3. В отношении Курсов, доступ к которым осуществляется на возмездной основе, Пользователь производит платеж в соответствии с условиями и способом, указанным на Сайте. Все расходы по оплате (комиссии и расходы банков, платежных систем и терминалов плательщика) несет
Пользователь. В случае оплаты услуг по доступу к Курсам дебетовой или кредитной картой Пользователя либо при помощи иных электронных способов оплаты, Пользователь отвечает за правомерность и действительность такого платежа.

4.4. Если иное не указано на Сайте, стоимость доступа к Курсу включает стоимость доступа только одного лица. Доступ к Курсу считается реализованным Пользователем с момента осуществления оплаты
вознаграждения за такой доступ к Курсам при условии:

4.4.1. Любого разового использования Курса (его части) Пользователем через его учетную запись (аккаунт) (включая его частичный просмотр/прослушивание или иное) или

4.4.2. Истечения 1 (одних) суток с момента предоставления Пользователю Доступа к Курсу. Доступ к Курсу сохраняется у Пользователя в течение срока действия Курса, Срок Доступа к Курсу указан на Сайте.

4.4.3. Продление периода Срока Доступа к Курсу осуществляется за дополнительную плату, если иное не указано на Сайте. В случае расторжения настоящего Соглашения по обстоятельствам, связанным с Пользователем (включая, нарушение им любого обязательства из Соглашения или удаление
Пользователем своей учетной записи (аккаунта) или заявленного отказа от доступа к Курсу после момента реализации такого доступа (как указано выше)), расходы Пользователя, в том числе по оплате Курсов, размещаемых на возмездной основе, возмещению не подлежат.

4.5. Собственник Сайта\Администратор Сайта вправе в одностороннем порядке изменять стоимость и условия доступа к Курсам путем размещения соответствующей информации на Сайте. Изменение условия о цене и сроке доступа не касаются оплаченных Пользователем Курсов.

4.6. Возмездный доступ к Курсам, в отношении которых был ограничен и/или прекращен доступ по решению Собственника/Администратора Сайта в соответствии с настоящим Соглашением («**Закрытые Курсы**»), осуществляется для Пользователей, приобретших возмездный доступ к такому Закрытому
Курсу, до истечения Срока Доступа к Курсу.

4.7. Пользователи вправе при оплате доступа к Курсам расплачиваться баллами, полученными в результате приобретения подарочных сертификатов, а также бонусными баллами, полученными Пользователями за совершение действий, определенных Собственником Сайта. Порядок и условия оплаты Курсов в таком случае определяется действующими программами и акциями, как указано на Сайте.

5.Условия обработки персональных данных

5.1. Заключая Соглашение, Пользователь выражает свое согласие Собственнику Сайта и Администратору Сайта (а также их аффилированным лицам) на обработку Персональных Данных Пользователя, цель

которой заключается в обеспечении использования Сайта и Платформы (любых ее сервисов и функций), доступа к Курсам и предоставлении прав использования дополнительных функциональных возможностей Сайта/Платформы, включая идентификацию Пользователя и осуществление коммуникации с ним, проведении рекламных кампаний, проведении статистических исследований и анализа полученных статистических данных, осуществлении иных действий, описанных в Соглашении.

5.2. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам Персональных Данных Пользователя, в том числе для целей их обработки, для обеспечения функционирования Сайта и Платформы (любых ее сервисов и функций), реализации партнерских и иных программ Платформы, в рамках продажи и/или иной передачи прав и обязательств по Соглашению и/или бизнеса (полностью или в части) при условии обеспечения Собственником Сайта в отношении передаваемых данных со стороны получателя таких данных режима, аналогичного режиму, существующему согласно настоящему Соглашению.
Передача Персональных Данных Пользователя также допускается в случаях, предусмотренных применимым законодательством, а также в целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Собственника Сайта или третьих лиц в случаях, когда Пользователь нарушает Соглашение.

5.3. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа на Сайте.

5.4. Обработка Персональных Данных Пользователя осуществляется в срок с момента регистрации Пользователя (создания учетной записи (аккаунта)) в соответствии с внутренними регламентами Собственника Сайта/Администратора Сайта, с учетом применимого законодательства. После удаления учетной записи (аккаунта) Пользователя Собственник вправе хранить и обрабатывать Персональные данные Пользователя для их анализа на предмет мошенничества в отношении третьих лиц и соблюдения иных требований законодательства в соответствии с применимым законодательством.

5.5. Пользователь соглашается с тем, что в процессе обработки Персональных Данных Пользователя Собственник Сайта и Администратор Сайта имеет право осуществлять с данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уничтожение и иные необходимые действия в целях исполнения Соглашения.

6.Ответственность Сторон

6.1. Пользователь при выборе Курсов обязан руководствоваться действующим законодательством и добросовестностью. В случае если Пользователь обнаружил, что содержание Курсов либо условия предоставления доступа к Курсам противоречит действующему законодательству, принципам гуманности и морали, он обязан уведомить об этом Собственника Сайта.

6.2. Претензии и требования касательно Курсов должны быть направлены Собственнику\Администратору Сайта. Порядок обмена информацией между Собственником\Администратором Сайта и Пользователем определяется и доводится до сведения Пользователя на Сайте.

6.3. Собственник Сайта не несет ответственности за качество доступа к Сайту или Курсам. Курсы, сервисы и функции Сайта (в том числе в отношении маркетинговой деятельности и осуществления возмездного доступа к Курсам) предоставляются «как есть», при этом Собственник Сайта и Администратор сайта не принимают на себя ответственности за соответствие Сайта и/или Курсов целям Пользователя.

6.4. Собственник Сайта не несет ответственности за использование третьими лицами логина и пароля Пользователя, за ущерб, причиненный Пользователю результате ошибок передачи данных, сбоев и дефектов в работе программного обеспечения или оборудования, потерь и повреждений данных, ошибок обработки или отображения данных, задержек в передаче данных и других сбоев.

6.5. Собственник Сайта не гарантирует, что Сайт и Курсы будут соответствовать требованиям Пользователя, что услуги будут предоставляться непрерывно, без ошибок и быстро, а их качество будет соответствовать потребностям Пользователя.

6.6. Пользователь признает и соглашается с тем, что Собственник Сайта и Администратор Сайта не обязан просматривать содержание информации, сообщения, Курсов или иной информации, оставленной Пользователями или осуществлять их предварительную модерацию. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента.

6.7. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы Сайта может потребовать копирование (воспроизведение) Курсов, а также переработки их для соответствия техническим требованиям Сайта.

6.8. Собственник Сайта не несет ответственности за убытки (включая ущерб и упущенную выгоду), причиненные Пользователю содержанием Сайта или Курсов, а также вследствие использования Пользователями Курсов и иного контента Сайта.

6.9. В случае размещения на Платформе или в Курсах ссылок на сайты третьих лиц, Собственник сайта не несет ответственность за содержание таких сайтов.

6.10. Собственник Сайта не несет ответственности за невозможность пользования Сайтом, Курсами, а также за сбои в передаче сообщений по причинам задержки в обработке или передаче данных, ошибки, прерывания и нарушения связи, неисправности оборудования, программного обеспечения и иным причинам. Допускается временная невозможность пользования Сайтом/Курсом (в течение сроков, не существенных по отношению к Сроку Доступа к Курсам), в таком случае Собственник не несет ответственности перед Пользователями.

6.11. Собственник Сайта и Пользователь освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

6.12. Если иное прямо не установлено в Условиях и Агентском Соглашении, ответственность Собственника Сайта перед Пользователем ограничивается в соответствии со статьей 15 ГК РФ и не при каких обстоятельствах такая ответственность не может превышать – цены Курса, уплаченной Пользователем по Соглашению, и только при наличии в его действиях вины.

7.Акцепт Оферты

7.1. Пользователь (акцептант) совершает акцепт Оферты, действуя добровольно и без какого-либо принуждения. Пользователь (акцептант) и Собственник Сайта заверяют и гарантируют, что отсутствуют препятствия к заключению и/или заведомому невыполнению Сторонами добровольно взятых на себя обязательств.

7.2. Пользователь понимает содержание Оферты, полностью и безусловно принимает все ее условия без каких-либо изъятий и/или ограничений, что равносильно заключению договора в письменной форме (п.3 ст. 434 ГК РФ).

7.3. Акцепт Оферты Пользователем осуществляется путем совершения действий: продолжение использования Сайта, получение информации при нахождении на Сайте и\или получение информации от Администратора\Собственника Сайта, выбор Курса размещенного на Сайте, совершение оплаты на Сайте, предоставления достоверных персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, контактные телефоны, адрес регистрации, данных документа, удостоверяющего личность, адреса электронной почты), внесения оплаты из личных или заемных средств, в размере, порядке и на условиях настоящего договора.

7.4. Акцептом, совершенным в пользу третьего физического лица, признается акцепт, при котором плательщик и лицо, сведения о котором, как о Пользователе, предоставлены при совершении акцепта на Сайте, являются разными физическими лицами. Акцептант не имеет права расторгнуть заключенный в пользу третьего физического лица договор, без согласия такого третьего лица, если оно выразило желание воспользоваться предоставляемыми по договору Услугами (п.2 ст. 430 ГК РФ).

7.5. Акцептуя настоящий Договор оферты, Пользователь подтверждает, что информирован Собственником Сайта о медицинских противопоказаниях при занятиях физическими упражнениями, и что, на основании этой информации от Собственника Сайта и самостоятельно полученного заключения от врача в отношение себя, самостоятельно принял решение о возможности выполнять физические упражнения и заниматься физической культурой, а так же заверяет и гарантирует, что в отношение него не установлено медицинских или иных противопоказаний, делающих нежелательным или невозможным выполнение физических упражнений.

8.Прочие условия

8.1. Настоящее Соглашение является договором между Пользователем и Собственником Сайта и заменяет все предыдущие договоренности.

8.2. Вся информация, размещенная на Сайте, касающаяся условий использования Сайта и Курсов, а также иных сервисов и функций Сайта, является неотъемлемой частью Соглашения.

8.3. Соглашение может быть изменено Собственником Сайта без какого-либо уведомления Пользователя. Если иное не предусмотрено Соглашением (новой редакцией), новая редакция Соглашения и/или его дополнений вступает в силу с момента их размещения сети интернет по адресу: https://superbody.pro Совершение Пользователем действий по использованию Сайта, доступу к Сайту, использование отдельных опций, предлагаемых на Сайте или осуществление Пользователем платежа за доступ к Курсам или за иные услуги и сервисы, предлагаемые на Сайте, означает принятие и согласие Пользователя с новой редакцией Соглашения. В случае несогласия Пользователя с условиями Соглашения (его новой редакцией), Пользователь должен прекратить доступ к Сайту и к информации, размещенной на Сайте. Пользователь обязуется самостоятельно проверять Соглашение на предмет внесенных изменений. Неосуществление Пользователем действий по ознакомлению не может служить основанием для неисполнения Пользователем своих обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений, установленных Соглашением.

8.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в любое время. Пользователь вправе расторгнуть Соглашение, удалив свою учетную запись (аккаунт) с Сайта, в таком случае прекращается доступ

Пользователя к Сайту и ко всем Курсам (включая те Курсы, доступ к которым был оплачен). Расходы Пользователя возмещению не подлежат.

8.5. В соответствии с Соглашением ничто в нем не может быть расценено как передача исключительного права либо личных неимущественных прав.

8.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.

8.7. Не реализация, а также несвоевременная или частичная реализация Собственником Сайта своих прав, а также не осуществление Собственником Сайта тех или иных действий в случае нарушения Пользователем положений Соглашений, не лишает Собственника Сайта права предпринять соответствующие действия в защиту своих прав и интересов позднее, а также не означает отказа от своих прав по Соглашению.

8.8. Пользователь самостоятельно несет расходы и затраты, связанные с заключением и исполнением Соглашения.

8.9. Собственник Сайта вправе в любой момент без согласия Пользователя осуществить передачу Соглашения (всех прав и обязательств из Соглашения (включая Агентское Соглашение), как предусмотрено ст. 392.3 ГК РФ) новому лицу, которое будет осуществлять администрирование Сайта и/или являться собственником Сайта, и Пользователь настоящим дает свое безусловное предварительное согласие на осуществление такой передачи (если такое предварительное согласие требуется по законодательству).

8.10. К настоящему Соглашению (в том числе в отношении его заключения, толкования, действительности, исполнения и прекращения) применяется законодательство Российской Федерации. В случае возникновения вопросов, не урегулированных Соглашением, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством (под термином «законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя, если оно применимо к правоотношениям в силу императивных требований).

8.11. Споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, решаются путем Соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения Собственником Сайта претензии Пользователя составляет не более 30 (тридцать) дней с момента ее получения. Претензии подлежат направлению в службу поддержки Собственника Сайта по электронной почте: admin@superbody.pro Уведомления Пользователю направляются по электронной почте, указанной при создании Пользователем учетной записи (аккаунта) на Сайте. В случае если Стороны не придут к соглашению в претензионном порядке, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

8.12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и может быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.

Общество с Ограниченной Ответственностью «ГЛОБАЛ МЕДИА СЕРВИС» Адрес: 195267, город Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 3 корпус 3 литер а, пом.14-н офис 7

Приложение к Договору Оферты №1.

ПРАВИЛА Пользования Сайтом https://superbody.pro

1. **Правила Сайта «https://superbody.pro»**

1.1. На сайте «https://superbody.pro» (Сайт) установлены правила («Правила Сайта»), обязательные для всех Пользователей Сайта. Неотъемлемой частью настоящих Правил Сайта – Приложением № 1 к ним является утвержденный Администрацией Сайта - Перечень медицинских противопоказаний к занятиям физическими упражнениями и физической культурой (далее – «Перечень медицинских противопоказаний»).

1.2. До начала использования Сайта, Вам необходимо ознакомиться с настоящими Правилами, включая Перечень медицинских противопоказаний- Приложение № 1 к Правилам Сайта. Цель Правил Сайта – информирование и предупреждение для создания безопасных и комфортных условий использования полученной информации на Сайте.

1.3. С действующими Правилами, включая Перечень противопоказаний (Приложение № 1 к Правилам Сайта), при занятиях физическими упражнениями, Вы всегда можете ознакомиться лично на Сайте в сети Интернет, по адресу https://superbody.pro Соблюдение настоящих Правил Сайта является обязательным условием для возможности использования услуг Исполнителя.

2. **Использование Сайта**

2.1. **Пользователь** Минимальный возраст, с которого физическое лицо может стать Пользователем – 16 (шестнадцать) лет. Пользователь имеет право пользоваться информацией, представленной на Сайте, в соответствии с видом выбранного и оплаченного Курса, а также право участвовать в массовых мероприятиях, организуемых для Пользователей.

2.2. Пользование Сайтом является персональным (именным). Срок действия Курсов ограничен сроком действия вида Курса (сроком оказания услуг).

2.3. Администрация Сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг Пользователю при невыполнении им требований, установленных настоящими Правилами.

3. **Оформление**

3.1. Услуга предоставления доступа приобретается путем акцепта Пользователем оферты, оплаты Услуг по виду Курса. Оформить Договор и приобрести Сопутствующие и Дополнительные услуги Пользователь может одним из следующих способов: на Сайте; через терминалы, или кассы, установленные у Агентов Сайта, через мобильное приложение и другим, предусмотренным законом способом. Стоимость, порядок оплаты, отдельные условия Договора на предоставление Основных, Сопутствующих и Дополнительных услуг могут отличаться в зависимости от места оформления Договора.

3.2. Настоящие Правила Сайта являются неотъемлемой частью любого договора, заключаемого Собственником Сайта с Пользователем, и принимаются Пользователем путем присоединения к ним в целом в момент его заключения. Пользование услугами Сайта, акцепт Договора означает безусловное согласие Пользователя с настоящими Правилами Сайта.

3.3. Срок действия любого договора с Пользователем, период предоставления услуг, стоимость и порядок оплаты услуг указываются при оформлении. Услуги оказываются по адресу Сайта в сети интернет https://superbody.pro

3.4. Подарочным периодом пользования, подарочным периодом посещения Сайта, полученными Пользователем по бартеру у Партнеров Сайта, в случае розыгрыша и прочих рекламных акций, Пользователь имеет право воспользоваться только по окончании основного (неподарочного) периода оказания услуг. На данные подарочные периоды не распространяются такие услуги Сайта, как переуступка права по Подарочному периоду третьему лицу, продление, заморозка и другие. Подарочный период пользования не учитывается при расчете суммы возврата по дифференцированной схеме при досрочном прекращении Договора.

3.5. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» оператор (Собственник Сайта) в период с момента заключения договора с Пользователем/иным акцептантом и до момента достижения цели обработки персональных данных обрабатывает данные Пользователя/иного акцептанта, в том числе, персональные биометрические данные Пользователя с использованием своих программно-аппаратных средств. Под обработкой данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,

блокирование и уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего согласия субъекта персональных данных и до дня обращения Пользователя об отказе на адрес электронной почты: admin@superbody.pro

3.6. Пользователь разрешает использовать его фотоизображение и/или видеоизображение путем включения в изображения и/или аудиовизуальные произведения, создаваемые Администрацией Сайта, а также партнерами Сайта, которые могут быть обнародованы и/или использованы на Сайте (в том числе в онлайн-трансляциях), в Официальном сообществе, в иных официальных группах (сообществах и т.п.) социальных сетей в Интернет, партнерами Сайта, а также путем сообщения в эфир по кабелю. Пользователь/иной акцептант несет полную ответственность за достоверность указанного им при заключении договора с Собственником Сайта адреса электронной почты, а также номера мобильного телефона, подтверждает, что по указанному номеру отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения с буквенных адресатов, а также несет самостоятельную ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в результате сообщения Пользователем/иным акцептантом недостоверных сведений.

3.7. В случае изменения номера мобильного телефона и/или адреса электронной почты, Пользователь/иной акцептант обязуется, (не позднее 3 (трех) календарных дней), с момента такого изменения письменно путем оставления заявления сообщить новый номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. В случае возникновения у Сайта сомнений в достоверности и точности, ранее полученных от Пользователя/иного акцептанта данных, Пользователь/иной акцептант обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Администрации Сайта представить доказательства (информацию, документы), подтверждающую действительность таких данных.

3.8. Пользователь/иной акцептант дает согласие на получение сообщений уведомительного и рекламного характера, не касающихся хода исполнения Договора с Собственником Сайта, оказания Основных, Сопутствующих и Дополнительных услуг, на номер мобильного телефона и адрес электронной почты, указанные при заключении Договора, а также по адресам контактов, размещенных им в сети Интернет (в том числе, но не ограничиваясь, персональными страницами в социальных сетях). Пользователь/иной акцептант вправе отозвать данное согласие и отказаться от получения сообщений.

3.9. Пользователь обязан самостоятельно знакомиться с информацией, размещаемой на Сайте и в Официальном сообществе. Собственник Сайта не несет ответственности за неполучение Пользователем информации, если она была своевременно размещена администрацией Сайта одним из указанных выше способов. Пользователь может самостоятельно получить информацию, позвонив по телефону сервисной службы (при наличии) в часы её работы (указаны на Сайте).

3.10. Заявления, уведомления, сообщения, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, считаются надлежащим образом направленными администрацией Сайта Пользователю, с момента размещения соответствующей информации на Сайте, в официальном сообществе Сайта, а равно направления сообщения на адрес электронной почты и/или СМС на абонентский номер оператора мобильной связи, указанные Пользователем при выборе Курса и акцепте Оферты - на выбор Курса, а Пользователь, соответственно, получившим такое юридически значимое сообщение в связи с вышеуказанными обстоятельствами, по вопросам исполнения настоящего Договора и/или работы Сайта и/или в связи с ними.

4. Приостановление срока оказания услуг (заморозка), продление абонемента.

4.1. В случае если заморозка предусмотрена Договором и видом Курса, Пользователь вправе в личном кабинете Сайта, самостоятельно, временно приостановить срок оказания Услуг по виду Курса.

4.2. При пользовании Пользователем права на Заморозку, срок оказания Услуг по виду Курса сдвигается пропорционально количеству фактически использованных дней заморозки. Исключение составляют случаи, когда Пользователь в период действия заморозки начал пользоваться Услугами по виду Курса ранее истечения минимального количества дней единовременно используемой заморозки, предусмотренного настоящими Правилами Сайта. В таких случаях заявление на заморозку автоматически отменяется и перенос срока оказания Услуг по доступу к Курсу не производится.

4.3. В случае если Пользователь не воспользовался услугой приостановления доступа к Сайту (заморозка) в установленном порядке и не пользовался доступом и услугой Сайта, то услуги за период, в который Пользователь не использовал, считаются выполненными в полном объёме и надлежащего качества без компенсации неиспользованного времени. Пользователю следует самостоятельно контролировать остаток дней заморозки.

4.4. Пользователь лишается права использовать неиспользованное количество дней заморозки, если такое количество дней меньше минимального количества дней единовременно используемой

заморозки, установленного настоящими Правилами, а также в случае окончания срока действия услуги доступа к Курсам.

4.5. Приостановление доступа к Курсам, не используемое в течение срока действия услуги доступа к Курсам, не заменяется денежной компенсацией и не переносится на другой период или иную услугу.

5. Правила пользования материалами Сайта.

5.1. **Страхование от несчастных случаев** Собственник Сайта рекомендует, а Пользователь вправе заключить от своего имени и за свой счет в качестве страхователя и выгодоприобретателя Договор добровольного страхования от несчастных случаев и причинения вреда жизни и здоровья.

5.2. **Доступ к Курсам и услугам Сайта.** Доступ к приобретенным Курсам осуществляется по Расписанию в специальном планировщике – календаре, на Сайте, в Личном Кабинете Пользователя, и распределяется по выбранным Пользователем дням в семидневных микроциклах при наличии у Пользователя и Собственника Сайта качественного доступа в сеть Интернет. Вид каждого Курса подразумевает доступ к Курсу в определенные дни недели (микроцикла) по выбору Пользователя, дабы выполнить требование методики выполнения физических упражнений, и техники безопасности и предусматривает сочетание физической нагрузки и необходимого времени полного отдыха от физических нагрузок с целью восстановления физиологических ресурсов. В день, когда в Расписании есть доступ к Курсу, Пользователю отрыт такой доступ в течении 24 часов, при этом по истечении 24х часов, доступ к части Курса становиться недоступен до момента наступления условия доступа согласно Расписания. В случаях, если пользователь не имеет возможности воспользоваться услугой в запланированный день, то необходимо воспользоваться услугой приостановления доступа к курсам – «заморозка». Сайт не несет ответственность за неоказание Услуг и/или неудобства, связанные с проведением службами провайдеров, осуществляющих доступ в интернет, городскими (районными) службами сезонных и/или профилактических и/или ремонтно-строительных и/или аварийных ремонтно-восстановительных работ и/или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Ваше здоровье

5.3.1. Акцептом договора Пользователь заверяет и гарантирует, что в отношение него не установлено медицинских или иных противопоказаний, делающих нежелательным или невозможным занятия физкультурой и спортом, потребления иных услуг Сайта, в соответствии с перечисленными в Перечне противопоказаний (Приложение № 2 к настоящим Правилам) и полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья.

5.3.2. Пользователь обязан самостоятельно контролировать состояние своего здоровья. Администрация рекомендует Пользователям регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий физкультурой и спортом для их здоровья.

5.3.3. Администрация Сайта не вправе запрашивать у Пользователя сведения об общем состоянии здоровья Пользователя, отсутствии медицинских противопоказаний для занятий физкультурой и спортом и потребления иных услуг Сайта, подтверждающие безопасность потребления услуг Сайта.

5.3.4. Администрация Сайта надлежащим образом информирует Пользователей о факторах риска и мерах по предупреждению травм и соблюдению требований безопасности посредством информирования в приложении №2 данных Правил. Так же с помощью предоставления доступа к видео и аудио материалам инструктажа по технике безопасности, знакомит Пользователей с основными рекомендациями при пользовании материалами Сайта.

5.3.5. Собственник и Администрация Сайта не несет ответственности за любые негативные последствия, вызванные неисполнением Пользователем техники безопасности и основных рекомендаций при пользовании материалами сайта.

5.3.6. Нарушение Пользователем настоящих Правил Сайта, наличие медицинских противопоказаний, выявленных у Пользователя после начала оказания услуг и послуживших основанием для временного прекращения оказания услуг, расценивается как отказ Пользователя от исполнения договора.

5.3.7. Пользователь подтверждает, что информирован Администрацией Сайта о медицинских противопоказаниях для получения Услуг по виду Курсов и что, на основании этой информации от Сайта и самостоятельно полученного заключения от врача, самостоятельно принял решение о возможности получения Услуг, предоставляемых Сайтом.

5.3.8. Просим Вас внимательно относиться к состоянию Вашего здоровья. Во избежание получения физической травмы.

5.4. **Порядок оказания Основных и Дополнительных услуг.** Сайт оказывает услуги Пользователю только в том объеме и в те часы, которые предусмотрены приобретенным им Видом Курса и Расписанием микроцикла.

5.4.1. Доступ к Курсам производится в соответствии с расписанием выбранным Пользователем при оформлении и настройке Курса в Личном кабинете Сайта. С действующим расписанием Вы можете ознакомиться в Календаре Личного Кабинета на сайте.

5.4.2. Во избежание травм рекомендуется выбирать курсы, соответствующие Вашему уровню подготовленности. Пользователю рекомендуется выбирать нагрузку в соответствии с его уровнем подготовленности и наращивать интенсивность занятий постепенно. Ответственность за выбор того или иного вида курса и возможный риск получения травм разной степени, Пользователь несёт самостоятельно.

5.4.3. В течение пользования курсом рекомендуется пить воду или специальные напитки в закрывающихся емкостях (спортивные питьевые бутылки).

6. Оплата услуг. Абонентская плата и порядок расчетов.

6.1. Абонентская плата за каждый месяц периода оказания Услуг рассчитывается исходя из вида Курса, указывается с учетом скидок, продолжительности периода оказания Услуг, распространяется на срок действия настоящего Договора. Стоимость абонемента рассчитывается исходя из количества предоплаченных месяцев с включенной дифференцированной скидкой, где минимальная скидка предоставляется в первый месяц и увеличивается ближе к окончанию срока действия Курса. Таким образом, стоимость неиспользованного остатка Курса в случае его расторжения/изменения вида услуг/переводу на депозит, зависит от даты направления заявления и месяца оказания услуг, где каждый последующий месяц становится дешевле предыдущего согласно Таблице № 1:

Таблица № 1:

Месяц оказания услуг	Срок действия Курса (без учета его временного ограничения, периода заморозки и подарочного периода)											
	12 мес	11 мес	10 мес	9 мес	8 мес	7 мес	6 мес	5 мес	4 мес	3 мес	2 мес	1 мес и менее
за 1ый месяц	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	35%	60%	90%	99%	100%
за 2ой месяц	20%	20%	20%	25%	25%	25%	25%	30%	30%	9%	1%	-
за 3ий месяц	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	25%	9%	1%	-	-
за 4ый месяц	15%	15%	15%	10%	10%	15%	15%	9%	1%	-	-	-
за 5ый месяц	6%	6%	6%	6%	6%	6%	9%	1%	-	-	-	-
за 6ой месяц	3%	3%	4%	4%	5%	3%	1%	-	-	-	-	-
за 7ой месяц	1%	2%	2%	3%	3%	1%	-	-	-	-	-	-
за 8ой месяц	1%	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-
за 9ый месяц	1%	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-
за 10ый месяц	1%	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 11ый месяц	1%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 12ый месяц	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

6.2. Оплата Договора производится на условиях предоплаты или рекуррентными платежами – ежемесячными платежами, осуществляемыми путем регулярных списаний денежных средств со счета банковской карты Пользователя (третьего лица, осуществляющего оплату по договору в пользу Пользователя (далее по тексту - Плательщик). Если оплата происходит в порядке ежемесячного платежа, то оплата производится:

6.2.1. за первый месяц - при заключении договора Пользователем;

6.2.2. за второй и последующие месяцы - путем списания денежных средств в российских рублях со счета банковской карты по поручению Плательщика в пользу Сайта и перевода их на расчетный счет Сайта силами уполномоченного банка, каждый месяц в одну и ту же дату.

6.2.3. При оплате рекуррентными платежами, списание платежей происходит пропорционально за каждый день месяца, за который внесена предоплата. В случае расторжения договора с рекуррентным списанием, стоимость неиспользованного остатка Пользователю не возвращается.

6.2.4. При оплате доступа к Курсу в порядке полной предоплаты, списание платежей от основной оплаченной стоимости вида Курса происходит в порядке, обозначенном в таблице 1 пункта 7.1. настоящих Правил Сайта.

6.2.5. Администрация Сайта вправе изменять размер абонентской платы в соответствии с тарифной политикой Сайта, в случае возобновления Договора, если акцепт оферты произведен в период действия предыдущего договора Сайта, то началом срока оказания Услуг по виду Курса является дата, следующая за днем, после окончания действия текущего договора.

6.3. Администрация Сайта вправе:

6.3.1. Приостановить оказание услуг доступа по Виду Курса по окончании периода, оплаченного в порядке, установленном п.п. 7.2.1-7.2.4, настоящих Правил до исполнения Пользователем финансовых обязательств, при этом время приостановки, не учитывается в сроке оказания Услуг;

6.3.2. Отказ Плательщика от оплаты Услуг по виду Курса, не является основанием для освобождения Пользователя от финансовых обязательств перед Сайтом, Пользователь обязан своевременно и самостоятельно произвести оплату в порядке, установленном настоящими Правилами.

6.3.3. Пользователь имеет право в любое время изменить в личном кабинете сервиса Яндекс. Касса реквизиты текущей банковской карты, с которой по его согласию силами уполномоченного банка производится регулярное списание ежемесячного платежа, в счет оплаты услуг по виду Курса.

6.3.4. В случае расторжения договора, возврат неиспользованного остатка стоимости абонентской платы, внесенной по предоплате, осуществляется за вычетом платежей, списанных в оплату услуг в порядке расчетов, согласованных сторонами, в соответствии с пунктом 7.1, настоящих Правил Сайта. По окончании срока действия абонемента, оплата по которому происходит в порядке списания ежемесячных платежей (п.п.7.2.1-7.2.3) при отсутствии направленных возражений за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора от любой из Сторон, то такой договор считается возобновленным на тот же срок. Размер абонентской платы за первый и все последующие месяцы возобновленного договора, равен размеру абонентской платы за последний месяц возобновляемого договора. По окончании срока действия договора, оплаченного путем внесения предоплаты в размере 100% при его заключении, возобновление услуг начинается с даты заключения и оплаты нового договора. Нарушение порядка оплаты Основных и Дополнительных услуг, является основанием досрочного расторжения договора по инициативе Администрации Сайта в одностороннем внесудебном порядке.

6.3.5. Неисполнение обязательств по оплате в рамках настоящих Правил, Стороны согласились считать отказом Пользователя от исполнения заключенного договора, а именно:

6.3.6. для порядка, установленного в п.п.7.2.1.-7.2.3. настоящих Правил – на 10 или более дней,

6.3.7. для порядка, отличающегося от порядка, установленного п.п. 7.2.1.-7.2.3 настоящих Правил, – в дату, следующую за последним днем оплаченного периода.

6.3.8. Договор, считается расторгнутым во внесудебном порядке на 11 день или в день, следующий за последним днем оплаченного периода, соответственно. Стороны согласились, что прекращение действия (расторжение) Договора по Правилам Сайта осуществляется без дополнительного письменного оформления.

7. Досрочное расторжение договора.

7.1. Досрочное прекращение договора возможно в следующих случаях:

7.1.1. По инициативе Сайта в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Пользователем условий оферты и/или Правил Сайта;

7.1.2. По инициативе Администрации Сайта в одностороннем внесудебном порядке;

7.1.3. По соглашению сторон;

7.1.4. По инициативе Пользователя (п. 1 ст. 782 Гражданского Кодекса РФ).

7.2. Заявить об одностороннем отказе от исполнения Договора Пользователь может в любое время в течение всего срока его действия.

Приложение к Договору Оферты №2.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
К ЗАНЯТИЯМ Физической Культурой и Спортом*

Перечень медицинских противопоказаний к занятиям ФК и С (далее – «Перечень противопоказаний») является неотъемлемой частью Правил Сайта и утверждается Администрацией Сайта. До начала пользования сервисом Вам (Пользователь) необходимо ознакомиться с настоящим Перечнем противопоказаний к Правилам Сайта, расположенным на странице Сайта в сети Интернет. Соблюдение Правил, ознакомление с Перечнем противопоказаний является обязательным условием для возможности использования услуг, предоставляемых Сайтом.

Администрация Сайта рекомендует воздержаться Пользователю от занятий физической культурой и спортом при наличии медицинских противопоказаний.

1. ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФК и С:

1.1. Острые инфекционные болезни.

1.2. Все болезни в острой (активной) фазе.

1.3. Хронические заболевания в период обострения (декомпенсации).

1.4. Психические заболевания.

1.5. Органические заболевания центральной нервной системы.

1.6. Злокачественные новообразования.

1.7. Доброкачественные новообразования — до полного излечения.

1.8. Лица, имеющие временные функциональные расстройства после хирургического лечения доброкачественных новообразований, допускаются к занятиям спортом после полного излечения.

1.9. Болезни опорно-двигательного аппарата: деформирующие полиартриты (артриты), спондилоартриты (разной этиологии с прогрессирующим течением и резким нарушением функции суставов, и наличием болевого синдрома).

1.10 Коллагеновые болезни.

1.11 Болезни органов дыхания:

1.11.1. болезни, протекающие с дыхательной или легочно-сердечной недостаточностью свыше I степени;

1.11.2. бронхиальная астма с частыми, затяжными, трудно купирующими приступами;

1.11.3. хронический бронхит с наклонностью к частым обострениям и наличие резко выраженного бронхоспастического компонента;

1.11.4. бронхоэктатическая болезнь до полного клинического излечения;

1.11.5. пневмония интерстициальная с рецидивирующим течением;

1.12 Болезни сердечно-сосудистой системы:

1.12.1. аневризма аорты сердца;

1.12.2. аритмии (сложные нарушения сердечного ритма и проводимости, монотонная экстрасистолия, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия);

1.12.3. блокада левой ножки пучка Гиса или ее разветвлений;

1.12.4. заболевания, протекающие с недостаточностью кровообращения выше I степени (по Василенко-Стражеско);

1.12.5. стенокардия напряжения с частыми приступами;

1.12.6. постинфарктный кардиосклероз (решается в каждом конкретном случае);

1.12.7. наличие на ЭКГ рубцовых изменений миокарда (при отсутствии в анамнезе инфаркта миокарда и жалоб на момент обследования) с отчетливыми ЭКГ-признаками выраженной недостаточности кровообращения сердечной мышцы;

1.12.8. гипертоническая болезнь с частыми кризами, а также при цифрах систолического артериального давления выше 200 мм рт. ст. или диастолического выше 110 мм рт. ст.;

1.12.9. гипотоническая болезнь (первичного или вторичного характера) или цифрах систолического артериального давления ниже 90 мм рт. ст;

1.12.10. больные, оперированные по поводу врожденных, приобретенных пороков сердца, коронарной недостаточности, – ранее 3 месяцев после операции (в дальнейшем индивидуальный подход в зависимости от исхода операции, имевшихся осложнений, состояний кардио- и общей гемодинамики, а также предшествовавшей двигательной активности);

1.12.11. синдром Морганьи-Эдемса-Стокса.

1.13 Болезни органов пищеварения:

1.13.1. желудок, оперированный при декомпенсации функции органов пищеварения;

1.13.2. хронический панкреатит с рецидивирующим течением при наличии ферментативной недостаточности;

1.13.3. язвенная болезнь желудка (двенадцатиперстной кишки) с наклонностью к частым рецидивам или при значительном нарушении функции органов пищеварения и нарушений питания или выраженном болевом синдроме.

1.14 Заболевания печени и желчных путей:

1.14.1. цирроз печени (любой этиологии), рецидивирующий с прогрессирующим течением или признаками печеночной недостаточности;

1.14.2. хронический гепатит (гепатодистрафия-«гепатозы»), рецидивирующий с выраженными функциональными расстройствами;

1.14.3. хронические холециститы калькулезной этиологии, сопровождающиеся приступами печеночной колики или рецидивирующей желтухой;

1.14.4. хронический ангиохолитс приступами печеночной колики инарушением желчевыделения;

1.14.5. вторичный хронический панкреатит, обусловленный нарушением внешней секреторной функции поджелудочной железы.

1.15 Заболевания почек в мочевыводящий путях:

1.15.1. хронический диффузный гломерулонефрит рецидивирующего течения или при наличии признаков почечной недостаточности;

1.15.2. хронический интерстициальный нефрит различного генеза при наличии признаков почечной недостаточности;

1.15.3. хронический пиелонефрит с рецидивирующим течением, наличие выраженных функциональных нарушений или осложнений (гидропионефриз), гипертоническая нефропатия, г) липидно-амилоидный нефроз

1.16 Болезни эндокринных желез:

1.16.1. гипогликемическая болезнь;

1.16.2. гипотиреоз, микседема (первичная или вторичная форма) тяжелого течения;

1.16.3. диабет несахарный;

1.16.4. диабет сахарный (первичный или вторичный) среднего итяжелого течения или при наличии осложнений (кетоацидоз, сосудистые поражения, полиневриты и др.);

1.16.5. зоб диффузный токсический (тиреотоксикоз базедова болезнь) – тяжелая форма; эндемический зоб с выраженной гипер- или гипофункцией железы;

1.16.6. хронический тиреоидит.

1.17 Болезни обмена:

1.17.1. ожирение вторичного генеза (диэнцефальное, гипотиреодальное, гипогенитальное, при синдроме Иценко-Кушинга);

1.17.2. подагра с прогрессирующим течением или выраженным болевым синдромом.

1.18 Патологический климакс.

1.19 Травмы и заболевания ЛОР-органов. Лица, имеющие временные функциональные расстройства после обострения хронических заболеваний ЛОР-органов, их травм и хирургического лечения, допускаются к занятиям спортом после полного излечения.

1.20 Травмы и заболевания глаз Дальнозоркость. При этом виде аномалии рефракции вопрос о занятиях физической культурой и спортом решается в зависимости от остроты зрения и возможности пользоваться коррекцией. Небольшим степеням дальнозоркости, как правило, свойственна высокая (без коррекции) острота зрения: 1,0 или 0,9—0,8. При подобной остроте зрения и дальнозоркости небольших степеней возможны занятия всеми видами спорта. Лица, имеющие дальнозоркость +4,0 Д и выше, при снижении относительной остроты зрения, когда коррекция является обязательной, могут быть допущены к занятиям только теми видами спорта, где допустимо использование очков. При этом очки должны быть легкими, прочно фиксированными, обладать высокими оптическими свойствами, а в летнее время иметь желто-зеленые светофильтры. В случае дальнозоркости высоких степеней (выше +6,0 Д), которая обычно встречается при микрофтальме с тенденцией к возникновению отслойки, занятия спортом противопоказаны. При дальнозорком и близоруком астигматизме слабых степеней и относительно высокой остроте зрения возможны занятия всеми видами спорта.

1.21 Кожно-венерические заболевания

1.21.1. Инфекции и другие воспалительные болезни кожи и подкожной клетчатки, трудно поддающиеся лечению; распространенные формы хронической экземы, диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией, пузырчатка, герпетиформный дерматит, распространенный псориаз, распространенная абсцедирующая и хроническая язвенная

пиодермия, ограниченные и часто рецидивирующие формы экземы, диффузный нейродермит с очаговой лихенификацией кожного покрова, дискоидная красная волчанка, фотодерматиты.

1.21.2. Другие болезни кожи и подкожной клетчатки: хроническая крапивница, рецидивирующий отек Квинке, ограниченная склеродермия.

1.21.3. Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), включая ВИЧ-инфицирование.

1.21.4. Сифилис и другие венерические болезни: третичный, врожденный сифилис; первичный, вторичный и скрытый сифилис при замедленной негативации классических серологических ре- акций. Лица с первичным, вторичным, скрытым сифилисом, гонореей и другими венерическими болезнями (мягкий шанкр, лимфатическая лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты) могут быть допущены к занятиям спортом после проведения контроля излеченности и снятия с диспансерного учета.

1.21.5. Микозы: актиомикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидоидоз, гистоплазмоз, бластомикозные инфекции, споротрихоз, хромомикоз, мицетомы.

1.21.6. Лица, страдающие дерматофитиями, вызванными грибами (микроспорум, эпидермофития, трихофитон), могут быть допущены к занятиям спортом после проведения контроля излеченности и снятия с диспансерного учета.

1.22 .Заболевания половой сферы

1.22.1. Заболевания мужских половых органов (гиперплазия, воспалительные и другие болезни предстательной железы; водянка яичка, орхит и эпидидимит; гипертрофия крайней плоти и фи- моз; болезни полового члена; водянка яичка или семенного канатика; нахождение обоих яичек в брюшной полости или паховых каналах; другие болезни мужских половых органов) со значи- тельными и умеренными нарушениями функций. При наличии заболеваний, поддающихся консервативному или оперативному лечению, — до их полного излечения.

1.22.2. Воспалительные заболевания женских половых органов (вульвы, влагалища, бартолиниевых желез, яичников, маточных труб, матки, тазовой клетчатки, брюшины) — до полного излечения.

1.22.3. Выраженное варикозное расширение вен в области вульвы.

1.22.4. Крауроз вульвы.

1.22.5. Генитальный и экстрагенитальный эндометриоз.

1.22.6. Выраженные нарушения положения женских половых органов.

1.22.7. Резко выраженные или сопровождающиеся нарушением функций пороки развития и недоразвитие женской половой сферы (выраженный инфантилизм органов), гермафродитизм.

1.22.8. Опущение или частичное выпадение женских половых органов.

1.22.9. Стойкие нарушения менструальной функции.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ с силовой нагрузкой:

2.1. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ:

2.1.1. Абсолютные противопоказания:

2.1.1.1. Недостаточность кровообращения в стадии декомпенсации.

2.1.1.2. Инфаркт миокарда (раньше, чем через 3 месяца с начала болезни).

2.1.1.3. Стенокардия покоя.

2.1.1.4. Гипертоническая болезнь II-III степени при систолическом АД выше 200 мм рт. ст., диастолическом выше 120 мм рт. ст.

2.1.1.5. Желудочковая тахикардия.

2.1.1.6. Выраженный аортальный стеноз.

2.1.1.7. Активный или недавно перенесенный тромбофлебит.

2.1.1.8. Острые заболевания и хронические болезни в стадии обострения.

2.1.2. Относительные противопоказания:

2.1.2.1. Частые суправентрикулярные экстрасистолы (4:40), мерцательная аритмия.

2.1.2.2. Повторяющаяся или частая желудочковая экстрасистолия; эктопическая активность.

2.1.2.3. Легочная гипертония.

2.1.2.4. Аневризма желудочковая сердца.

2.1.2.5. Умеренный аортальный стеноз.

2.1.2.6. Неконтролируемые метаболические заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз, микседема).

2.1.2.7. Значительные увеличения сердца.

2.1.3. Состояния, требующие специального внимания и предосторожности:

2.1.3.1. Нарушение проводимости:

2.1.3.1.1 Полная атриовентрикулярная блокада;

2.1.3.1.2 Блокада левой ножки пучка Гиса;

2.1.3.2. синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

2.1.3.3. Наличие имплантированного водителя ритма сердца сфиксированной частотой.

2.1.3.4. Контролируемые дизаритмии.

2.1.3.5. Нарушение электролитного баланса.

2.1.3.6. Применение некоторых лекарств:

2.1.3.6.1 .препаратов наперстянки,

2.1.3.6.2 .блокаторов адренергических бета-рецепторов и препаратов подобного действия.

2.1.3.7. Тяжелая гипертония, ретинопатия III степени.

2.1.3.8. Стенокардия, и др. проявления коронарной недостаточности.

2.1.3.9. Тяжелая анемия.

2.1.3.10. Выраженное ожирение.

2.1.3.11. Почечная, печеночная и др. виды метаболической недостаточности.

2.1.3.12. Неврозы и психопатии в фазе клинической манифестации.

2.1.3.13. Нервно-мышечные, мышечно-скелетные и суставные расстройства, которые будут мешать проведению теста.

2.1.3.14. Сайт рекомендует воздержаться Пользователю/Несовершеннолетнему посетителю от занятий аэробикой, силовыми упражнениями, при наличии у последнего патологического состояния, состояния болезни или расстройства с неизученным влиянием физической культуры (фитнеса) на их течение.

2.2. **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСА:**

2.2.1. сколиоз, осложненный нижним вялым парапарезом, требующий ношение специального корсета для разгрузки позвоночника

2.2.2. плоскостопие III степени

2.2.3. нарушение связочного аппарата суставов;

2.2.4. некоторые доброкачественные опухоли костной системы;

2.2.5. некомпенсированное повреждение позвоночника;

2.2.6. различные виды переломов и посттравматические состояния;

2.2.7. психические расстройства и пограничные состояния психики;

2.2.8. нарушение связочного аппарата коленного сустава (нестабильный сустав).

2.2.9. болезнь Бехтерева.

2.2.10. осложнённый перелом позвоночника с повреждением спинного мозга.

2.2.11. эпилепсия с судорожными припадками, сопровождающаяся потерей сознания.

2.2.12. выраженные и частые головокружения.

2.2.13. психические заболевания различной степени выраженности.

2.2.14. тяжелые заболевания внутренних органов, препятствующие назначению физической нагрузки танцевального типа (сахарный диабет, артериальная гипертония, опухоли и т.п.).

2.2.15. наличие онкологических заболеваний.

2.2.16. туберкулез внегрудной локализации: периферических и брыжеечных лимфатических узлов, перикарда, брюшины, кишечника, костей и суставов, мочеполовых органов, глаз, кожи, других органов.

2.2.17. ряд доброкачественных опухолей костной системы (например, фиброзная дисплазия), которые способствуют развитию патологических переломов костей.

2.2.18. после перенесенных черепно-мозговых травм и инфаркта только с разрешения лечащего врача.

2.2.19. Иные патологические состояния, болезни или расстройства с неизученным влиянием физической культуры (фитнеса) на их течение.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ В ЗАЛАХ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ:

3.1. **(в том числе по направлениям:** силовые, аэробные, танцевальные, смешанного формата (интервальные, круговые) функциональные, направление "Разумное Тело" (йога, пилатес, все виды тренировок на баланс и укрепление опорно-двигательного аппарата, тренировки на развитие гибкости и восстановление, тренировки на подвесных конструкциях и тп), единоборства):

3.2. **АЭРОБИКОЙ:**

3.2.1. заболевания сердечно-сосудистой системы;

3.2.2. высокое артериальное давление (при повышении нагрузки происходит значительное повышение цифр АД);

3.2.3. запущенный остеохондроз (дегенеративные изменения позвоночника, в том числе протрузии и грыжи межпозвонкового диска);

3.2.4. варикозное расширение вен – этот диагноз означает категорическое «нет» для прыжковой и степовой аэробики.

3.2.5. Иные патологические состояния, болезни или расстройства с неизученным влиянием физической культуры (фитнеса) на их течение.

3.3. **УРОКИ ТАНЦА ЗАПРЕЩЕНЫ:**

3.3.1. при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

3.3.2. при любых заболеваниях печени и поджелудочной железы;

3.3.3. при некомпенсированных заболеваниях почек;

3.3.4. при грыже межпозвонкового диска.

3.3.5. при иных патологических состояниях, болезнях или расстройствах с неизученным влиянием физической культуры (фитнеса) на их течение.

3.4. **СИЛОВЫЕ КЛАССЫ:**

3.4.1. варикозное расширение вен (упражнения в положении сидя-лежа можно выполнять при начальной стадии заболевания);

3.4.2. нейроциркуляторная (вегетососудистая) дистония (с таким диагнозом человеку нельзя долго находиться в состоянии наклона – может начаться головокружение);

3.4.3. тяжелые формы бронхита и астмы;

3.4.4. высокая степень близорукости (требуется консультация врача-окулиста).

3.4.5. Иные патологические состояния, болезни или расстройства с неизученным влиянием физической культуры (фитнеса) на их течение.

3.5. **В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ:**

3.5.1. При проведении занятий полностью исключаются:

3.5.1.1. все травмоопасные элементы – прыжки, бег, махи (в том числе в плавании),

3.5.1.2. глубокие и резкие приседания,

3.5.1.3. наклоны,

3.5.1.4. активные растяжки и прогибы спины,

3.5.1.5. различные скручивания и наклоны, которые могут привести матку в состояние гипертонуса.

3.5.2. Во втором триместре беременности запрещены упражнения в положении лежа на спине. Рекомендуется выполнять все упражнения в положении стойки на коленях с упором на руки.

3.5.3. В третьем триместре нужно учитывать слабость связочного аппарата и очень осторожно выполнять растяжку в связи с выработкой гормона релаксина.

3.5.4. В течение всего периода беременности все упражнения желательно выполнять сидя, с дополнительной опорой спины, или в положении стоя на коленях с упором на руки.

3.5.5. Всегда следите за своим дыханием во время выполнения упражнений, не задерживайте его; избегайте выполнения упражнений в положении лежа и стоя, следите за температурой тела и частотой пульса, ограничьте длительность тренировок максимум 30 минутами, во втором и третьем триместре – 15 минутами, не допускайте обезвоживания и пейте во время тренировок.

4. Правила Сайта, неотъемлемой частью которых является Перечень медицинских противопоказаний, являются обязательными для исполнения всеми Пользователями и вступают в силу с даты утверждения Администрацией Сайта и распространяются на всех Пользователей. Учитывая, что занятия физкультурно- оздоровительной деятельностью предполагают нагрузку на Ваш организм, настоятельно рекомендуем Вам надлежащим образом ознакомиться с Перечнем противопоказаний, и при наличии заболевания из данного перечня, проконсультироваться с врачом прежде, чем начать заниматься физической культурой и спортом.

5. Вы несете личную ответственность за свое здоровье и здоровье Несовершеннолетних.

6. Будьте внимательны к себе и своим детям, состоянию своего здоровья и не допускайте значительных перегрузок! Если во время занятий Вы/несовершеннолетний посетитель почувствуете недомогание, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.

---

* Перечень составлен в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей», Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56644 «Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие требования», Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57116-2016 «Фитнес-услуги. Общие требования к фитнес-объектам», Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57138-2016

«Фитнес-услуги для детей и подростков. Общие требования» и другими действующими законодательными актами РФ, в соответствии с рекомендациями, предложенными в следующих источниками: Перечень основных заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом (Макарова Г.А., Краснов А.Б.,2002), Перечень медицинских противопоказаний к учебно-тренировочному процессу и участию в спортивных соревнованиях на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства (Дидур М.Д., Ефимов, А.В., 2011), Национальные рекомендации по допуску спортсменов с отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы к тренировочному и соревновательному процессу (2011), Допуск к занятиям спортом при пограничных состояниях здоровья (Гуревич Т.С., 2012), а также Допуск занятиям физической культурой и спортом при заболеваниях органов зрения (Хурай А.Р., 2010), Методические рекомендации
«Медицинские противопоказания к учебно- тренировочному процессу и участвующих в спортивных соревнованиях» (разработаны Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины Федерального медико- биологического агентства» (ФГБУ «ЦСМ ФМБА России», 2014).

SUPERBODY.PRO